



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1134665 - SP (2026/0426931-6)

RELATOR : **MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : FRANCISCO ALVES GONCALVES (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

FRANCISCO ALVES GONÇALVES alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** no Agravo em Execução n. 0010498-72.2026.8.26.0996.

A defesa sustenta que a negativa do benefício do livramento condicional se apoiou apenas na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir, sem elementos concretos. Afirma que é indevida a exigência de prévia passagem pelo regime semiaberto para concessão do livramento condicional. Aduz, ainda, que o paciente preenche os requisitos legais, inclusive com bom comportamento carcerário.

Requer a concessão do livramento condicional, inclusive liminarmente.

Decido.

I. Livramento condicional

O livramento condicional é instituto de política criminal previsto nos arts. 83 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, que consiste na

antecipação da liberdade do condenado, mediante o cumprimento de condições impostas judicialmente, antes do término da pena.

Trata-se de **benefício autônomo**, com natureza jurídica própria, que **não se confunde** com a progressão de regime. Os **requisitos legais** para o seu deferimento são, em síntese:

- a) requisito objetivo: cumprimento de parte da pena, nos termos do art. 83 do Código Penal, variando conforme a situação do condenado (primariedade, reincidência ou natureza do crime) e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses;
- b) requisito subjetivo: bom comportamento durante a execução da pena;
- c) bom desempenho do reeducando no trabalho que lhe foi atribuído;
- d) aptidão do condenado para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
- e) reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo;
- f) inexistência de condenação por outro crime doloso cometido durante a execução da pena.

Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A **progressão de regime**, por sua vez, é mecanismo inserido no sistema progressivo de cumprimento da pena (art. 33 do Código Penal e art. 112 da LEP), por meio do qual o apenado transita gradualmente entre os regimes fechado, semiaberto e aberto, à medida que preenche requisitos legais.

Embora ambos os institutos tenham como finalidade a reinserção social do condenado, a jurisprudência desta Corte tem o entendimento de que são **distintos quanto à natureza, finalidade e pressupostos**.

A legislação **não exige** que o apenado percorra todas as etapas do sistema progressivo para ter acesso ao livramento condicional. Inexiste previsão legal que condicione a concessão do benefício à prévia progressão ao regimes semiaberto e aberto.

O critério legal para a liberdade antecipada é o cumprimento da fração da pena e a demonstração dos requisitos do art. 83 do CP, independentemente do regime em que o sentenciado se encontre.

II. O caso dos autos

O Juízo da VEC assim decidiu a controvérsia (fl. 40, grifei):

O requerente foi progredido ao regime semiaberto recentemente, de modo que, deve passar primeiro pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapêutica penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.

Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o reeducando, no momento, não preenche os requisitos necessários para alcançar o benefício pleiteado.

O Tribunal de origem, por sua vez, mencionou o seguinte (fls. 28-29, destaquei):

No caso, o sentenciado teve recentemente progredido ao regime semiaberto. E o livramento condicional, enquanto etapa de maior flexibilidade no percurso da execução penal progressiva, representa o regime de menor sujeição fiscalizatória estatal. Por essa razão, a sua outorga deve ser precedida de criteriosa e robusta comprovação de todos os requisitos legais, notadamente o amadurecimento da personalidade do sentenciado, a superação de sua periculosidade e a assimilação efetiva da finalidade ressocializadora da pena, demonstrando um compromisso indubitável com a mudança de vida e o não retorno à atividade criminosa.

Destaca-se que, a despeito de a prévia passagem por regime prisional intermediário não se tratar de requisito legal à concessão do benefício, nos termos do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, “para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”. **Salienta-se que, no caso dos autos, o sentenciado cumpre pena de quinze anos pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.**

Assim, no caso concreto, o ato apontado como coator, ao exigir que o condenado permaneça em determinado regime prisional para melhor observação de

conduta e absorção da terapêutica penal **não encontra respaldo no texto legal** e configura a criação de requisito não previsto em lei.

Aplica-se ao caso o entendimento, já manifestado pelo colegiado, de que é ilegal o indeferimento do benefício

[...] tão somente em virtude da necessidade de observar-se o comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade condicional. 3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal (**RHC n. 116.324/SP**, relator Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).

Ilustrativamente:

[...] 6. Imperioso lembrar que a finalidade da progressão de regime no sistema jurídico penal brasileiro é justamente preparar, em etapas, o indivíduo para a liberdade, para o seu retorno ao convívio social amplo e irrestrito. [...]

7. Quanto ao livramento condicional, é pacífica a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) não há obrigatoriedade de o sentenciado cumprir regime intermediário para obter o benefício do livramento condicional, diante da inexistência de previsão legal no art. 83 do Código Penal [...]

(**HC n. 820.880/SP**, relatora Ministra **Laurita Vaz**, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

III. Dispositivo

À vista do exposto, **concedo o habeas corpus**, para determinar que, afastada a exigência do cumprimento da pena em regimes semiaberto ou aberto, o Juízo das Execuções Criminais reaprecie o pedido de livramento condicional do apenado, à luz dos requisitos legais.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator